

RECURSO CÍVEL Nº 5076014-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BENEDITO DA SILVA MENEZES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FOLGAS INDENIZADAS COMO GÊNERO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS "HORAS EXTRAS" E "BANCO DE HORAS". IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DE RUBRICA ESTIPENDIAL, PARA SER INDENIZATÓRIA FRENTE AO DIREITO TRIBUTÁRIO E REMUNERATÓRIA PARA FINS TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA E MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA QUANTO ÀS RUBRICAS ABONO, HORA EXTRA TRAB NA FOLGA E BANCO DE HORAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS RUBRICAS "QUITAÇÃO FOLGAS ACUM (HRS)" E "REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO"

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, declarando ser indevida a incidência de imposto de renda sobre as rubricas "Quitação Folgas Acum (HRs)" e "Repouso Semanal Remunerado não gozado", restituindo-se o que foi descontado a esse título, observada a prescrição quinquenal. Fica mantida a sentença quanto às demais rubricas. Aos atrasados, incidem juros de mora e correção monetária de acordo com o art. 3º da EC 113/2021. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5076014-28.2024.4.02.5101

510014939463 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5076014-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BENEDITO DA SILVA MENEZES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União - Fazenda Nacional em que a parte autora, empregada de empresa de exploração de petróleo ou afim, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença julgou a lide nos seguintes termos:

BENEDITO DA SILVA MENEZES visa ao reconhecimento do caráter indenizatório de verbas trabalhistas (Folgas indenizadas; Repouso Semanal Remunerado não gozado e Abono), com sua consequente imunidade ao imposto de renda e condenação da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL** a restituir os valores recolhidos a maior a título desse tributo (evento 1, INIC1 e evento 6, PET1); pretensão esta que é contestada pela Ré (evento 9, CONT1).

Conforme o artigo 153, inciso III, da Constituição Federal, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, o artigo 3º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 7.713/1988 e, ainda, a jurisprudência assentada em nossos Tribunais, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de "renda ou proventos de qualquer natureza", assim

compreendidos os valores que constituam efetivo acréscimo ao patrimônio material do contribuinte, independentemente da denominação que se lhes dê, não incidindo, porém, sobre os haveres de natureza indenizatória.

O Superior Tribunal de Justiça também já tem assentadas em súmulas de sua jurisprudência as seguintes orientações sobre a incidência de imposto de renda sobre verbas trabalhistas.

STJ - Súmula 125: "O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito ao Imposto de Renda".

STJ - Súmula 136: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda".

STJ - Súmula 215: "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda".

STJ - Súmula 386: "São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional".

STJ - Súmula 463: "Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo".

A seu turno, no julgamento do PUIL nº 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a Turma Nacional de Uniformização também já fixou que **"não incide Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"**.

Sob tais luzes, passo a análise dos pedidos individualizados a partir dos "grupos de rubricas" e suas distintas verbas, que o(a) Autor(a) pretende sejam reconhecidas como de natureza indenizatória.

GRUPO DE FOLGAS INDENIZADAS

Como visto, o Autor aponta, em sua inicial, as verbas Hora Extra Trab. na Folga; Banco de Horas e Quitação Folgas Acum (HRs) como sendo rubricas de natureza indenizatória.

Conforme assente na jurisprudência, na situação em que o empregado tem de trabalhar no dia em que deveria descansar, vindo a receber, por esse desgaste, uma compensação financeira, não teria tal pagamento natureza jurídica de renda ou de acréscimo patrimonial, mas apenas mera compensação/reparação pelo desgaste que lhe imposto, o que afasta a incidência do imposto de renda.

Ocorre que, diversamente do alegado pela parte autora e considerando os documentos acostados nestes autos, não restou demonstrado que as referidas rubricas são, de fato, "folgas indenizadas", sendo ônus do Autor comprovar a natureza indenizatória de cada rubrica indicada em seu contracheque, ônus probatório do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, inciso I), devendo-se entender que possuem caráter remuneratório, de forma que não é possível excluí-las da base de cálculo do imposto de renda.

Ressalta-se, outrossim, que nos contracheques juntados (evento 1, CHEQ7) não consta o pagamento de qualquer rubrica denominada "folga indenizada".

GRUPO DE INDENIZAÇÃO POR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO

No referido grupo o Autor elenca as rubricas Rep. Semanal Remunerado, Dif Rep Sem Remun HE e Dif RSR Banco de Horas.

Pois bem.

O(a) Autor(a) argumenta que, caso não seja assegurado o repouso semanal remunerado do trabalhador previsto no artigo 7º, inciso XV, da Constituição, a Orientação Jurisprudencial nº 410, da Seção de Dissídios Individuais do TST, determina que o pagamento desse dia trabalhado seja feito em dobro. Alega ainda que:

"(...) Quando não goza do descanso e trabalha ininterruptamente, realizando a **dobra** e fazendo jus à indenização ditada pela OJ 410, o valor da indenização vem discriminado à parte em seu contracheque sob a rubrica "Rep. Sem. Remunerado", ou "R.S.R". O que se discute aqui é o imposto incidente justamente sobre este valor indenizatório.

Assim, não se discute a incidência de imposto de renda sobre o descanso semanal remunerado, mas sim sobre a indenização (dobra) paga ao trabalhador quando não goza do descanso semanal remunerado."

(grifos nossos)

Ou seja, conforme se infere da inicial, o(a) Autor(a) discute a incidência do imposto de renda sobre "a indenização (dobra) paga ao trabalhador quando não goza do descanso semanal remunerado".

Nesse eito, conforme os artigos 2º a 6º da Lei nº 5.811/1972 e dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, "sempre que for imprescindível à continuidade operacional", o empregado será

mantido em seu posto de trabalho, em regime de revezamento (art. 2º) ou de sobreaviso (art. 5º), quando então haverá o pagamento em dobro das horas em que permanecer trabalhando mais o repouso, remunerado, de 24 horas consecutivas para cada 1 ou 3 turnos trabalhados no regime de revezamento, conforme a duração do turno seja, respectivamente, de 12 ou 8 horas.

Assim, o descanso/repouso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer "imprescindível à continuidade operacional"; apenas tem sua fruição diferida, na forma da lei que regula as peculiares condições de trabalho dessa categoria específica. E se, afinal, tais folgas diferidas não foram fruídas, então serão indenizadas. Destarte, o pagamento em dobro não constitui indenização pelo período de folga não gozada, que será posteriormente fruída ou indenizada, mas sim um pagamento extra pelo serviço que o trabalhador permanece desempenhando ("continuidade operacional"); pagamento este de caráter remuneratório, sobre o qual incide o imposto de renda (STJ - Súmula 463).

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro já reconhece que "(...) outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, dobras e similares, podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena, ou mesmo períodos de treinamentos em serviço, todos qualificados na seara trabalhista como horas extras ou remuneratórias (rubricas tais como DOBRA, DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK, INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE, MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA E DE FÉRIAS, DOBRAS DSR, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS, DIAS EXTRAS A BORDO, ADICIONAL DE CONFINAMENTO, DIAS DE QUARENTENA, QUARENTENA RETROATIVA, QUARENTENA HOTEL FOLGA, CURSOS OFFSHORE, INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM, DIARIAS PRÉ-EMBARQUE, ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY (SEMELHANTES AO SOBREAVISO OU PRÉ-EMBARQUE - HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO)". Assim também com relação às rubricas "DOBRA 140,50%", "DOBRA DE EMBARQUE", "DIAS DOBRADOS" e "DOBRAS FERIADOS".

No mesmo diapasão é a jurisprudência da Justiça do Trabalho, como se colhe do seguinte excerto de julgado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região:

"RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. (...) 2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14. É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. **Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.**" (g.n.)

(TRT-1 - 6ª Turma - ROT 01002218120195010483 RJ - Relatora: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES - DJ de 26/04/2022)

Mesmo que assim não fosse, para que os pagamentos realizados nos contracheques do Autor a título de "repouso semanal remunerado" pudessem ser objeto da não incidência do imposto de renda, teriam que ser considerados como "folgas indenizadas"; para tanto sendo imprescindível a comprovação de não se tratar de folga adiada (diferida), não gozada e convertida em pecúnia, o que não foi demonstrado, neste particular não se desincumbido do seu ônus da prova (CPC, art. 373, inciso I), não sendo possível meramente alegar a natureza indenizatória da verba indicada.

ABONO

A verba ABONO ACT2023 é um benefício em forma de pecúnia pago a todos os funcionários da Petrobrás que trabalham em regime offshore e estavam em efetivo exercício em 31/08/2023, previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, celebrado pela Petrobrás, que dispõe o seguinte na sua cláusula 114, adiante transcrita, com grifos nossos:

"Cláusula 114. Abono ACT 2023-2025 A Companhia pagará, **de uma só vez, um abono a todos os empregados que estiveram em efetivo exercício em 31/08/2023**, nos termos do parágrafo 2º do art. 457 da CLT, em função do encerramento das negociações coletivas e da celebração de um novo instrumento coletivo para os próximos 2 (dois) anos, ACT 2023-2025.

Destarte, trata-se de uma bonificação paga aos trabalhadores, sem qualquer finalidade de compensá-los por algum prejuízo sofrido; ao revés, observa-se que o único requisito para a sua percepção é o fato de estar trabalhando na empresa em determinada data, razão de sua natureza remuneratória, constituindo assim verdadeiro acréscimo patrimonial sobre o qual incide o imposto de renda.

Outrossim, não há qualquer argumento ou prova nestes autos de que o "ABONO CCT 2023" tenha sido pago como forma de indenizar o trabalhador por algum prejuízo suportado, tampouco qualquer demonstrativo do que se trata tal abono, i. é, por qual motivo foi pago pelo empregador; de tal sorte que, à mingua de qualquer indício quanto à natureza jurídica indenizatória da verba, cujo ônus probatório é da parte autora, também não merece prosperar o pedido quanto a essa rubrica.

*Portanto, **julgo improcedente o pedido** eis que tais verbas não têm natureza indenizatória, e sim remuneratória, sujeitando-se à incidência desse imposto. Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/1995, art. 55 c/c Lei nº 10.259/2001, art. 1º).*

Recurso inominado da parte autora no evento 24. Discorre sobre o fato gerador do imposto de renda e sustenta a natureza indenizatória das rubricas folgas indenizadas, abono e repouso semanal remunerado.

Custas recolhidas.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime offshore e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à folga não gozada** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: "não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

No entanto, além da indenização de folga não gozada, a mesma Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas **dobras ou similares**. Mais ainda, o regime de trabalho *sui generis* desse grupo de empregados, exige uma disposição para **sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos**, entre outras especificidades.

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Realmente, esta 8ª Turma vinha entendendo pela possibilidade de repetição de indébito de imposto de renda sobre os descontos relativos a várias das rubricas mencionadas em contracheques desses trabalhadores. Porém, após detida análise e reflexão, houve uma alteração desse entendimento no que diz respeito a parcelas diferentes de "folgas indenizadas por não gozadas", indenização de feriados não gozados, repouso não gozado, e outras nomenclaturas semelhantes realmente indenizatórias.

Quanto às dobras e similares, após os precedentes referentes aos recursos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ, ambos da relatoria da Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, **a 8ª Turma passou a considerar que se trata realmente de verbas remuneratórias com natureza semelhante à hora extra e, portanto, sujeitas ao imposto de renda.** Seguem partes fundamentais da decisão do precedente:

" (...) Destaco que, em termos gerais, os acordos tem assim estabelecido no tocante à dobra:

Analisando o previsto no Acordo destacado, é possível concluir que a folga perdida pela dobra poder ser compensada com a concessão de outra folga posterior, havendo apenas um adiamento na fruição. Ressalta-se que, alguns empregadores têm banco de dias/horas, justamente para propiciar a fruição desta folga em determinado período de tempo; mensal, trimestral ou até mesmo semestral. Apenas na hipótese da folga não ser gozada e que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo este justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalha e indenizada.

Há empregadores que não contam com banco de dias e para estes não gozada a folga, o empregado é indenizado já no próximo pagamento, percebendo a verba folga indenizada. Mas em ambas a hipóteses, ou seja, na qual pode haver apenas adiamento do gozo da folga, a critério do trabalhador - banco de dias - ou quer na hipótese de inexistência de banco de dias e pagamento obrigatório da indenização na folha seguinte, o trabalhador receberá duas verbas; (1) uma para remunerar o trabalho que efetivamente prestou, além da jornada "ordinária" - hora extra e (2) e outra para indenizar a folga trabalhada, não fruída a posteriori, e portanto indenizada.

O pagamento da rubrica folga indenizada chancela que a folga foi trabalhada e indenizada, pois não foi fruída a posteriori. Pois, nas hipóteses em que a folga é fruída a posteriori não há pagamento da rubrica folga indenizada.

Assim, o pagamento da dobra compensa o trabalho efetivamente realizado a mais, tendo natureza da hora extra, uma vez que, em relação à folga não gozada naquele dia, a mesma ou será adiada ou será indenizada posteriormente com verba própria. A dobra tem natureza retributiva e não indenizatória, é hora extra.

Destaco que este tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho entendido, o qual não vejo fundamento para divergir. Vejamos o seguinte julgado do TRT da 1ª Região:

*RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. Contudo, é mister destacar que, antes da reforma trabalhista, apenas a parcela "prêmio" paga, com habitualidade, é que detinha natureza salarial, e por isso, podia integrar o salário para todos os fins, na forma do § 1º, do artigo 457, da CLT, vigente à época. 2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Diante do desprovemento do apelo patronal, não prospera a sua pretensão de afastar a sua condenação em honorários advocatícios. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1) CARGO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA EXCEPCIONAL E DE EFETIVOS PODERES DE MANDO E GESTÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E INTERVALARES DEVIDAS. O empregado que se enquadra na hipótese excepcional do art. 62, II, da CLT caracteriza-se como autoridade máxima, detendo pleno mandato de gestão. Simultaneamente, deve possuir um patamar remuneratório diferenciado, de modo que o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, seja superior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). Portanto, é necessário que o empregado esteja realmente investido de poder decisório, como um verdadeiro alter ego do empregador; e perceba, simultaneamente, uma remuneração diferenciada dos demais empregados, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, são devidas as horas extras pleiteadas. Quanto aos reflexos no RSR, ainda que o empregado esteja submetido a uma escala de revezamento especialíssima, ele tem direito ao repouso semanal remunerado a cada semana, e, por consequência, as horas extraordinárias, habitualmente prestadas, devem repercutir no cálculo de um dia de repouso, na forma da Lei nº 605/49. 2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14. É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.** (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)*

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

"Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo."

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas**, recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo, como de caráter remuneratório e portanto de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EResp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EResp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

Também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador. Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário**. Aqui cabe a citação do art. 457, § 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Após a mencionada revisão do posicionamento anterior, também passou a entender esta 8ª Turma que, **nos casos de pagamentos por períodos de sobreaviso, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou embarque à disposição do empregador, pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda** (art. 43, I, CTN).

Portanto, **na linha dos julgados da Turma**, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, temos decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Especialmente quanto ao pagamento de **folgas**, deve o autor comprovar que se trata de rubrica relativa à **folga não gozada** e não relativa àquela trabalhada que será posteriormente gozada como previsto nos contratos de trabalho e acordos coletivos do setor. Somente o pagamento da folga que não foi compensada ou diferida para ser desfrutada posteriormente, ou seja, folga que não foi efetivamente gozada, merece a não incidência de imposto de renda.

Nessa linha posicional, esta Turma tem analisado **várias rubricas que, nos processos em questão, identificariam hipótese realmente indenizatória e portanto de não incidência de imposto de renda tais como indenização de folgas não gozadas, indenização de feriados não gozados, repousos indenizados, diárias de viagem, abono pecuniário de férias, indenização de hora repouso alimentação** (HRA - Tema 306 TNU).

Assim já foram objeto de análise da turma como **indenizatórias, por exemplo, as rubricas**: FOLGA INDENIZADA, FOLGA INDENIZADA/DOBRA (DECORRENTE DE DOBRA, FOLGA PAGA (desde de que não gozada posteriormente), INDENIZAÇÃO FOLGA C-19(período da covid-19), DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO, FERIADOS INDENIZADOS, DIÁRIAS DE VIAGEM, REPOUSO INDENIZADO, "FOLGAS IND/CURSOS OFFSHORE ADICIONAL DE INTERVALO 32,5% OU HRA.

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, dobras e similares, podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena, períodos de treinamentos em serviço, vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.

Assim - como já examinadas em muitos recursos nesta Turma - seriam por exemplo consideradas de incidência de imposto de renda rubricas tais como: DOBRA, DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK , INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE , MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA E DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS, GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FOLGA, REUNIÃO NA FOLGA, FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, DIAS EXTRAS A BORDO ADICIONAL DE CONFINAMENTO, ADICIONAL DE SOBREAVISO OFFSHORE QUARENTENA (QUARENTENA, QUARENTENA STAND BY, QUARENTENA RETROATIVA, QUARENTENA HOTEL FOLGA), CURSOS OFFSHORE, INDENIZAÇÃ POLÍTICA DE VIAGEM GRATIFICAÇÃO DE EMBARQUE, DIARIAS PRÉ-EMBARQUE, ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA TRABALHADA (SEM COMPROVAÇÃO DE SER RUBRICA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE FOLGA NÃO GOZADA POSTERIORMENTE FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY (HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO), ABONO PECUNIÁRIO COMO BÔNUS POR TEMPO DE EMPRESA - VANTAGEM PESSOAL , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (sem prova de que não foi gozado e de que não se

trata de hora extra por adicional noturno) UNERAÇÃO DO REPOUSO TRABALHADO , DIAS EXTRAS A BORDO, CURSO DE TREINAMENTO OFFSHORE , INDENIZAÇÃO DE FOLGA (quando remunera diária adicional por período não embarcado - seria remuneratória)

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que competete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque.

Também entende a Turma que as rubricas que a parte autora alega terem sido pagas indevidamente com desconto de imposto de renda devem estar espelhadas em seus contracheques constantes do processo como prova autoral do que alega.

Caso haja julgamento em primeira instância ultra petita, com inclusão de rubricas não pleiteadas na inicial, poderá a Turma adequar o provimento judicial a partir do recurso, mantendo a análise apenas do que consta no pedido inicial e expurgando da decisão meritória as rubricas não pleiteadas, sem necessidade de anulação da sentença em prol da celeridade e desnecessidade.

Firmou entendimento a 8ª Turma, sobre a **forma de comprovação dos valores a repetir e forma de cumprimento de sentenças, o que poderá ser objeto de adequação na segunda instância, mas apenas caso haja pedido ou espaço recursal para tal determinação.**

Como se trata de verba celetista, sempre caberá à parte autora comprovar, por meio de contracheques, a origem, o pagamento e o desconto de imposto de renda referente ao que pretende repetir. Caso os contracheques de todo período não estejam constantes da instrução processual, deverão ser apresentados em cumprimento de sentença para fins de cálculo contábil e posterior expedição de RPV.

Em razão de estarmos em sede judicial onde há pedido de pagamento de valores conforme os artigos 100 da Constituição Federal e 17 da Lei 10.259/01, entende a Turma que seria imprópria a escolha, seja pela parte autora, seja por critério definido em sentença, de apuração e ressarcimento do valor da condenação, através da via administrativa por declarações retificadoras de imposto de renda.

Por fim, se a parte autora formulou pedido em valor certo, descabe a análise desse pedido em grau recursal, já que somente após condenação final teremos as rubricas de não incidência de imposto de renda a repetir, como também os consectários legais que sobre ela incidirão, parcelas vincendas e limite ao teto dos Juizados. O valor certo então depende do que for apurado em cumprimento de sentença.

O CASO CONCRETO

O julgamento de primeiro grau foi realizado com base no pedido formulado na emenda da inicial: folgas indenizadas, representadas pelas rubricas horas extr trab., Banco de Horas e Quitação Folgas Acum (HRs); Repouso Semanal Remunerado não gozado; e Abono.

Quanto às duas últimas, esta fundamentação é favorável à pretensão em relação ao Repouso Semanal Remunerado não gozado, mas não ao abono conforme fundamentação acima.

Em relação a folgas indenizadas, não se apresentam rubricas com essa nomenclatura no contracheque. As horas extras são rubricas sujeitas ao imposto de renda, como visto na fundamentação, e não são similares a folgas indenizadas, assim também como a rubrica banco de horas, que sugere que as horas trabalhadas foram pagas.

O Banco de Horas decorre do art. 59 da CLT:

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

Logo, a natureza dessa rubrica é de horas extras, sobre as quais incide o imposto de renda.

A última das rubricas sugeridas como folgas indenizadas pela parte autora, a Quitação Folgas Acum (HRs), não revela a sua natureza por sua nomenclatura. Por essa razão, o julgamento pelo juízo de origem não considerou demonstrada a natureza indenizatória. Com efeito, já foi julgada por esta Turma rubrica com essa nomenclatura, considerando-a como indenização por folga não gozada (processo nº 5005214-66.2024.4.02.5103). Nesse precedente, houve o pagamento de diferença de quitação de folgas acumuladas.

Portanto, as rubricas Quitação Folgas Acum (HRs) e Repouso Semanal Remunerado não gozado são rubricas de natureza indenizatória e mereceriam repetição do indébito quanto ao imposto de renda.

Por fim, o ajuste da base de cálculo nos anos das respectivas retenções pode ser realizado em sede de cumprimento de sentença desde que se mantenha a condenação após o devido cálculo contábil, e se mantenha o pagamento por RPV.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, declarando ser indevida a incidência de imposto de renda sobre as rubricas "Quitação Folgas Acum (HRs)" e "Repouso Semanal Remunerado não gozado", restituindo-se o que foi descontado a esse título, observada a prescrição quinquenal. Fica mantida a sentença quanto às demais rubricas. Aos atrasados, incidem juros de mora e correção monetária de acordo com o art. 3º da EC 113/2021. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem.
